

מסורת הש"ס

(א) צ"ב קנה. סנהדרין כט; (ב) סנהדרין עד., (ג) שנת עת; (ד) י"מ: עז. צ"ב קנז. קק., (ה) וינמות 6א. צ"ב קנב., (ו) פקחים לא. לקמן פב. גיעין לו. ב"ק מ: וקדושין טו., (ז) ודבור זה שייך לעיל קודם לדבור אלף אנוסים וכו', (ח) נס"א למאש שחקין שני, (ט) ונע"ע חוס' ע"ז כו: ד"ה יוכלו, (י) ונשיין חוס' לקמן כח. ד"ה איוס, (יא) שייך לע"ב.

‏»‏

**תורה אור השלם**

- וְהַתְּהַדּוּר אֶת חֻקֵּיהֶם אֲשֶׁר עָשׂוּ וְהַשִּׁיב אֶת אֲשֵׁמּוּ בְּרִאשׁוֹ וְחֻמֵּימִיתוֹ יִסֵּף עָלָיו וְיִתֵּן וְיִתֵּן בְּאֶהֱלִיךְ עֻלְתּוֹ: איוב יא יד
- אִם אָנֹכִי בִּדְרֹךְ הַתְּהַדּוּקוֹת וְאֶל תִּשָּׁבַן בְּאֶהֱלִיךְ עֻלְתּוֹ: איוב יא יד

‏»‏

**גליון הש"ס**

נב"י אין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש. עיין טוטה דף י' ע"ב חוש' ד"ה טו לז: תוס' ר"ה וברבך הונא אמר רב וכו' וי"ל חכב סה"ק דהחית. עיין כרמב"ן גמלמות פ"ב דשבת ד"ה ועוד כתב הרי"ף לא דלר"ג א"ר: דהאי גמלל חבירתה. כה"ג מגילה דף כט ע"ב בטורות דף ע"א:

‏»‏

**מוסף רש"י**

א"כ נעשה בגדול. המוכר, דק"ל (צ"ב קט). ולמכור נכסיו אפי' עד שיהא בן עשרים (ומהירין כס): אזי טמן ומקנל ועדים כולם גדולים וספרים (ושב"ם ב"ב קמח). מורה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו. מאחר שהלוח מורה ששטר חוב שהולא עליו שטר אמת הוא, אין המלוה לר"ך לחזר אחר העדים החתומים זו ולהעיד על חתימתו ולקיימו (ב"ם ע"ב). דכיון דמודעה שכתבו עליו בו כרי הוא כללן קיימותו חתומיו וגובה לא זמן שמואלו (שבת נח). גנובא גנובי למה לך. לקמס דנריך (ושב"ם ב"ב קלג). ונתן לאשר אשם פ' לאשר הלוח לו לא חומר, אלא לאשר אשם לו, לאשר הקנן שלו, כד"ק (ק). למרינן אשם קנן וקפסות לא). לאשר הקנן שלו, ולא מצינ לאשר טשה בו (דמכר פנ).

‏»‏

**תוספות ר"ד**

**אמר** ר"ה א"ר מורה בשטר שכתבו א"ר קיימו. פי' לזה שהורה שכתבו ועל נחתמו העדים אין המלוה צריך לקיימו בעדים החתומים בו שכבר קיימו הלוח שהורה לו כי הוא כתבו והחתמו וכן הוא בתלמוד פרעתיך אינו נאמן שכבר השטר מקיים דלא שטר מקיים אין הלוח יכול לומר פרעתי דא"ל מלוה שטרך בריי מאי בעי ולי"א כזה הנה ששאר אור הפה שהתיר: א"ל ר"ג גנובא. גנובא למה לך פי' המורה מתגבב אתה לומר דבריו בלשון שלא נתלקו והתיר והרבים כדי שלא יבטלו את דבריו דאמרת כיחידאה אי ס"ל כרבי מאיר אימא הלכך כר"ם פי' דפליגותא דר"ם ורבנן הוא דר"ם אומר צריך לקיימו ולא תנקוט לה למילתא באנפי נפשי א"ל ומר היכי ס"ל פי' במורה בשטר שכתבו א"ל כי אתו לקמן פי' מלוים (והפריאין) שטרות אמרינן להו יזלו קיימו שטרייכו וחזרו לדינא פי' כך אני רגיל לומר למלרים המביאים שטרותיהם לפני ואין עדיהם עמהן לכו ובקשו עדים וקיימורו שאם לא תקיימורו קיימו של לוח שמורה שכתבו אינו מועיל לך שהרי חזור ואומר פרעתיך ויש להאמינו ע"י מיגו ומשי"ה טרת לקיים שטרך ושוב לא יאה נאמן לומר פרעתי והל' כר"ג ברני שאינו נאמן עיין בפסקי בפי' מי שמת עיין לקמן: **אמר** ר"י א"ר האומר שטר אמנה הוא זה אינו נאמן. פי' המורה שטר אמנה שלא לוח כלום אלא כתבו ומסרו למלוה שאם יעטרך ללוותו והאמינו שלא יתבענו אא"כ מלוה ואינו נ"ל דמשמע מפרשוש שהעדים נתנוהו ללוה והוא נתנו למלוה וא"כ אמאי קרי ל"י לקמן עולה ולא מהמינו עדים כזה והתנן כותבין שטר ללוה אפי"פ שאין מלוה עמו וכי"ח את אוקימנא לההוא בשטרא אקנייתא פי' שפקדוהו ולנכסיו מהיום בין ילוה בין לא ילוה יגבה מהן ואחריו זמן מהיום הרי אביי עממייה בשטרי דלאו אקנייתא דאמר אביי הוא דנתנן כותבין שטר ללוה בלא מלוה אפילו בשטרא דלאו אקנייתא נמי וא"צ אתי למיטרף לקוחות מההיא זמנא והוא לא לוח עד תשרי לאו שלא בדין טריף גדידיו בחתומין וכין לו פי' מיום שתתמהוו חילוק השעבוד ואפילו לא לוח המעות עד תשרי וכל ההיא חששא אינה שמא כתב ללוות בניסן ולא לוח עד תשרי ואתי למטרף לקוחות שלא בדין אבל לשמא לא הלוחו כלל לא חישישין דאיהו דאפסידא אנפשי' דרמינן ומאי עולה איכא גביה סהדי אי אהיו מהימן ליה וגם שטר אמנה מנין שלא יהיה אפילו בשטרא

## האשה שנתארמלה

**אלף אנוסים מ"ט לא**. נימא הפה שאסר הוא שהמיר: <sup>א</sup>א"כ נעשה **גדול** כל מעשה השטר בגדולים הלוקח והמוכר וגבי עדים נמי אמרי' חזקה אין הלוקח מחמסין זו קטנים: **ויהרגו ואל יחסמו שקר**. הלכך כי אמרי' נמי אנוסים היינו מחמת נפשות משוו נפשייהו רשעים: **מודה בשטר שכתבו ועל פיו נחתמו העדים: אין המלוה לר"ך לקיימו**. בעדים החתומים זו שאין הלוח שזכ נאמן לומר פרעתי ולא אמרינן דהאי הפה שאסר הוא שהמיר דמכיון שאמר כשר היה הרי הוחזק השטר וכי אמר פרעתי לא מהימן שהי ציד המלוה הוא ור"ם נמי דלמר אין נאמנים לפוסלו במודה לוח שכתבו קאמר וקסבר לא לריינין מו עדים ולא אפומייהו מייקיס שטרא: **גנבא**. מתגנב דהאי הפה שאסר דנריך בלשון שלא נתלקו זו היחד והמרוצים **כדי שלא יבטלו את דנריך** דלמרת כיחידאה: **אי פכירא לך כר"ם אימא הלכה כר"ם**. ולא תנקוט לה כמילתא בנאנפי נפשה: **ומר היכי פכירא ליה**. במור בשטר שכתבו: **פי' אסו לקמן**. מלוי' מצינוהו שטרות: **קיימו שטרייכו**. כך אני רגיל לומר למלוים המציאים שטרותיהם לפני ואין עדיהם עמהם אזי אומר להם לכו ובקשו עדיכם וקיימוהו דאי לאו הכי אע"ג דמודעה לוח שכתבו מצי' למימר פרעתי: **שטר אמנה**. לא לוח כלום אלא כתבו ומסרו למלוה שאם יעטרך ללוות ילוה והאמינו שלא יתבענו אא"כ מלוה: **כל דמינייה**. והלא עדים חתומים זו פשיטא דיתקיים בחתומיו: **כדרכ הונא**. ואשמעינן דב יהודה נמי הכי דלוח שאמר כתבתי ומסרתי לו אצל שטר אמנה הוא אין לר"ך המלוה לחזור ולהצי"א להעיד על החתמיה דאין נאמן לוח לפוסלו דלא עבד איניש דכתב ומסר בלא הלואה: **שזכ לאחרי**. בהודאה זו שהוא מודה שהוא שטר אמנה כז ומפסיד את אחרים הנושים זו ואין לו מה להגבותם והי' רוצים לגבות חוב זה: **ונקט לאשר אשם לו**. ולא כתב לאשר הלוחו אלא לאשר האשם שלו ואשם הוא קרן כדאמר' בגמול (צ"ב קף דף ק.) למי שהקרינ שלוח:

**ועממא: אי סבירא לך בר"ם בו'**. וא"ת ודלמא משום הכי לא קאמר הלכה כר"ם משום דליכא כפ' מי שמת (צ"ב קנז: וסס) דמפיק דר"ם לרבינן ויש לומר דהוה מצי' לה צדקא כרשב"ג דלית ליה צדקא דר"ם (דף יא.) דמודעה בשטר שכתבו אין לר"ך לקיימו: **אימא הכ"ה ברבי מאיר**. תימא דלפילו כרבינן נמי מצי' סבר ושאינו עדים דלילמי לאורועי שטרא דהכי אית ליה לרבי יוחנן ויש לומר דרבי הונא סתם קאמר ולא מפליג: **לעולם** דקאמר לוח וברבב הונא בו'. ואם תאמר ואמאי לא קאמר נמי לעולם דקאמרי עדים וכדרכ הונא **לוח** וברבב הונא בו'. וא"ת מרתמי מילי דרבי למה לי וי"ל פ' דהדא מכלל חצייתה אמר: **וברגון** שהב לאחריים. וא"ת והימניה במגו דאי צעי מחיל ליה דהא המוכר שטר חוב לחצירו וחזר ומחלו מחול (לקמן דף פא): ויש לומר דלאו מגו הוא דשמא אין דעמו למחול ולהפסיד חובו דעכשיו שאומר אמנה הוא לא מפסיד מידי כיון שאין הלוח גזלן אע"ג דבספ"ק דצ"מ (דף ק. וסס) אמרינן מגו כה"ג גבי מנא שובר צמן שהאשה מודה יחזיר לבעל דקאמר ש"מ איתא לדשמואל שמא תהם סמרינן אמגו כל דהו משום דליכא שובר דמוכח ואם נאמר דמכירת שטר חוב אינו אלא מדרבנן הוה אחי' שפיר דמצינן למימר דווקא מוכר שטר חוב דהוי מלוה יכול למחול אצל בנושה בחצירו כו' דחייב לו מן המורה אינו יכול למחול וכן משמע בפרק מי שמת (צ"ב דף קמז: וסס) דקאמר ומורה שמואל יוסא נתנו שטרינו יכול למחול ומסיק מתנת ש"מ דאורייתא ואינו יכול למחול דאי ס"ד מדרבנן אמאי אינו יכול למחול משמע דבמידי דאורייתא אינו יכול למחול ויש לדחות דהתם ודאי אי מתנת שכיצ מרע דאורייתא אין היורש יכול למחול דמאי אולמיה האי יורש מהאי יורש ועוד יש להצי"א ראייה דנושה בחצירו וחסצירו יכול למחול דאמר' בסוף האשה שנפלו (לקמן פא): הרי שהיה נושה בחציו מנה ומת והינח שומרת יצם לא יאמר הואיל ואני יורש החזקתי אלא מוציאין מידי ולוקח צדן קרקעות והוא אוכל פירות ומוקמי' לה כר' נתן דהא הוי כמו נושה בחצירו מנה וחסצירו בחצירו דכל אשר לבעלה משועבד לה לכמוצתה ואי יכול למחול אמאי ילקח צדן קרקע ימחול לעצמו שהוא יורש ויכול למחול ויש לדחות דשאי תהם דאין יורש אלא מכחה ואינו יכול להפסיק וזמנה וי"מ דדוקא במוכר שט"ח יכול למחול שקדם חובו של מוכר אצל הנושה בחצירו שקדם חובו לחוב של חצירו אינו יכול למחול ושומרת יצם נמי קדם שטר חובו לחוב בעלה) וא"ת אכתי והימניה במגו דאי צעי קלמיה כדאמרין בסוף דף בורר (סנהדרין דף לא): ויש לומר דהכל אתמוך צדי דינא דאמרין תהם כיון דאתמוך צדי דינא אי צעי קלמיה לא אמרינן אי נמי הכל מיימר שכהשטר הוא ציד שליש: **בצ"ן** בנושה בחבירו בו'. משמע דהלכה כר' נתן ובגיטין (דף לו.) פירשנוה: <sup>א</sup>**ואע"פ"ה לא** חתמי. והא דכותבין שטר ללוה אע"פ שאין מלוה עמו היינו למוסר ללוה ולא למלוה:

## פרק שני כתובות

## יבא.

**חזקה אין בו'**. הכל משמע דלא אמרינן מגו צמקוס חזקה ולרבנן אמרינן וי"ע דבעיא היא צפרק קמא דצ"ב (דף ק. וסס) ולא אפשיטא גבי כתב אחר זמנו ואמר ליה פרעתיך תוך זמני: **דאמר מר אין לך דבר בו'**. פירוש אפי' מאן דמחמיר לא מחמיר אלא בהנך דרבא גופיה קסבר דלפילו

צהני אינו חייב למסור עצמו צלינעא במס' ע"ז בפרק ר' ישמעאל (דף נד. וסס) ואין חילוק צין הנך השאר ובפרהסיא צבולאו יהרג ואל יעצורט): **מעמא דר"ם בדרב הונא בו'**. פירש צקונטרס דמיירי פלוגתאיייהו צשמודה לוח שכתבו והיינו טעמא דר"ם דאין נאמנין דהואיל ולוח קיימו לא לרייני מו לעדים ולאו אפומייהו מקיים שטרא ורבנן סברי לר"ך לקיימו וקשה לר"י דא"כ ליפלו צלא עדים בלוה גופי' הואיל וטעמאיייהו תלי בלוה ועוד דצפרק מי שמת (צ"ב דף קנז: וסס) משמע דלא פליגי בלוה דקאמר רבי יוחנן שאני אומר מודה בשטר שכתבו א"ל לקיימו דכרי הכל היא ופריך והא מפלג פליגי אין נאמנים לפוסלו כו' אמר ליה אי אלימי עדים לאורועי שטרא איהו כל כמיניה ועוד דהוה ליה למימר דכרצ הונא קמיפלגי ונראה לר"ת ולר"י דה"פ טעמא דר"ם דכרצ הונא דכמו שאומר רב הונא דלא אמרינן מגו לפסול השטר בלוה הי"ג אומר ר"ם בעדים דלע"ג דאלימי לא פסלי שטרא במגו: **מודה בשטר שכתבו א"צ לקיימו**. וא"ת ומ"מ וי"ל מהימן במגו

דאי צעי אמר מוציף וי"ל דשמא ירח לוח לומר מוציף פן יתכשירוהו וליכא רישא ופירש הקונטרס צמקוס אחר דטעמא משום דכרצ מורה א"ל קיוס דעדים החתומים על השטר נעשה כמי שחקרה עדותן צצ"ד ורבנן הוא דלארצתיו קיוס כי טעין מוציף הוא אצל צשאר טענות כגון פרוע הוא לא הצריכוהו קיוס וכן נראה לר"י) אצל אין לפרש דלא מהימן במגו לומר פרוע הוא משום דאי פריעה שטרא צדיה מאי צעי דהא כי טעין נמי אמנה הוא מסקינן צסמוך אמילמיה דרצ דלא מהימן והתם לא שייך האי

דכרצ הונא דא"ר הונא אמר רב מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו אביי אמר רב מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו: **א"בא** דה"ה ברבי מאיר. תימא דלפילו כרבינן נמי מצי' סבר ושאינו עדים דלילמי לאורועי שטרא דהכי אית ליה לרבי יוחנן ויש לומר דרבי הונא סתם קאמר ולא מפליג: **לעולם** דקאמר לוח וברבב הונא בו'. ואם תאמר ואמאי לא קאמר נמי לעולם דקאמרי עדים וכדרכ הונא **לוח** וברבב הונא בו'. וא"ת מרתמי מילי דרבי למה לי וי"ל פ' דהדא מכלל חצייתה אמר: **וברגון** שהב לאחריים. וא"ת והימניה במגו דאי צעי מחיל ליה דהא המוכר שטר חוב לחצירו וחזר ומחלו מחול (לקמן דף פא): ויש לומר דלאו מגו הוא דשמא אין דעמו למחול ולהפסיד חובו דעכשיו שאומר אמנה הוא לא מפסיד מידי כיון שאין הלוח גזלן אע"ג דבספ"ק דצ"מ (דף ק. וסס) אמרינן מגו כה"ג גבי מנא שובר צמן שהאשה מודה יחזיר לבעל דקאמר ש"מ איתא לדשמואל שמא תהם סמרינן אמגו כל דהו משום דליכא שובר דמוכח ואם נאמר דמכירת שטר חוב אינו אלא מדרבנן הוה אחי' שפיר דמצינן למימר דווקא מוכר שטר חוב דהוי מלוה יכול למחול אצל בנושה בחצירו כו' דחייב לו מן המורה אינו יכול למחול וכן משמע בפרק מי שמת (צ"ב דף קמז: וסס) דקאמר ומורה שמואל יוסא נתנו שטרינו יכול למחול ומסיק מתנת ש"מ דאורייתא ואינו יכול למחול דאי ס"ד מדרבנן אמאי אינו יכול למחול משמע דבמידי דאורייתא אינו יכול למחול ויש לדחות דהתם ודאי אי מתנת שכיצ מרע דאורייתא אין היורש יכול למחול דמאי אולמיה האי יורש מהאי יורש ועוד יש להצי"א ראייה דנושה בחצירו וחסצירו יכול למחול דאמר' בסוף האשה שנפלו (לקמן פא): הרי שהיה נושה בחציו מנה ומת והינח שומרת יצם לא יאמר הואיל ואני יורש החזקתי אלא מוציאין מידי ולוקח צדן קרקעות והוא אוכל פירות ומוקמי' לה כר' נתן דהא הוי כמו נושה בחצירו מנה וחסצירו בחצירו דכל אשר לבעלה משועבד לה לכמוצתה ואי יכול למחול אמאי ילקח צדן קרקע ימחול לעצמו שהוא יורש ויכול למחול ויש לדחות דשאי תהם דאין יורש אלא מכחה ואינו יכול להפסיק וזמנה וי"מ דדוקא במוכר שט"ח יכול למחול שקדם חובו של מוכר אצל הנושה בחצירו שקדם חובו לחוב של חצירו אינו יכול למחול ושומרת יצם נמי קדם שטר חובו לחוב בעלה) וא"ת אכתי והימניה במגו דאי צעי קלמיה כדאמרין בסוף דף בורר (סנהדרין דף לא): ויש לומר דהכל אתמוך צדי דינא דאמרין תהם כיון דאתמוך צדי דינא אי צעי קלמיה לא אמרינן אי נמי הכל מיימר שכהשטר הוא ציד שליש: **בצ"ן** בנושה בחבירו בו'. משמע דהלכה כר' נתן ובגיטין (דף לו.) פירשנוה: <sup>א</sup>**ואע"פ"ה לא** חתמי. והא דכותבין שטר ללוה אע"פ שאין מלוה עמו היינו למוסר ללוה ולא למלוה:

**אם**

כלומר ור"י נמי אשמעינן הכי דלוח שאומר כתבתי ומסרתי לו אבל שטר אמנה הוא א"צ המלוה לחזור ולהביא עדים להעיד על החתימה שאין נאמן לוח לפוסלו דלא עבדי איניש דכתב ומסר בלא הלואה דארי"ה א"א מודה בשטר שכתבו אצ"ל פי' וליאת לדרבא דאיהו מתוך מילתא דרב אליבא דידיה דר"ה משמיה דרב קאמר ליה ובכר ר"ג פליג עליוהי ואוקי מילתא כר"ם ולא כרבנן למימר דלית הל' בכוותיה: אביי אמר לעולם דקאמר מלוה ובגנן שחב לאחריים וכדרכ' ר"ג אומר מנין לנושה בחבירו מנה וחבירו לחבירו מנין שמוציאים מזה ונותנים לזה שנאמר ונתן לאשר אשם לו וק"ל כיון דאמר' המוכר שט"ח לחבירו וחזר ומחלו מחול יהיה נאמן לומר שטר אמנה ע"י מיגו דמה לו לשקר איבעי למיפטרי מלוה החד הנושים בו הוה מחיל ליה השתא דאמר שטר אמנה הוא יהיה נאמן דהכי אמרי' בשנים אוחזין ת"ר מצא שובר פי' שכתבה אשה לבעלה התקבלתי כתובתי ועודה תחתיו בזמן שהאשה מודה יחזיר לבעל אין האשה מודה לא יחזיר לא לוח ולא לוח ותיקנין בזה בזמן שהאשה מודה מיהת יחזיר לבעלה ואמאי יניחוש דלמא כתבה ליה בניסן ולא נתנה עד תשרי והוא לא פרע עד תשרי ואולא היא בעודה תחתיו בין ניסן לתשרי הובנה לכתובתה לאחר בטובת הנאה מניסן ועד תשרי פי' בכול לפי שנתן מעותיו בספק שאם תמות היא ירשנה בעלה ומפסיד לוקח שלקחה ואם ימות הבעל אי יגרשנה יהיה הלוקח במקומה לבנות כתובתה ושבו אין לבעלה לפרוע כתובתה אלא ללוקח ושובר שנכתב בשמה אינה כלום ומפיק ליה להשובר דכתב בניסן ואתי למיטרף לקוחות שלא בדין פי' שהשובר קודם לשטרו של לוקח ויחזיק הבעל בקרקע המיוחד לכתובתה ומהדר' א"ר ש"מ איתא לדשמואל דאמר המוכר שט"ח לחבירו וחזר ומחלו מחול פי' ש"מ מדלא חיישינן להכי דאי"נ הוה הכי שפיר וכה בעל השובר שכתב בשמה הלכך אם

### עין משפט ונר מצוה

**בב א מ"י** פ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה ה' טו"ע"ע ח"מ סימן מז סעיף לו:
**בב ב מ"י** פ"ה מהלכות יסודי המורה הלכה א' ב' טו"ע"ע י"ד סימן קמז סעיף א':

**בב ג מ"י** פ"ד מהלכות מלוה ולוה הל' ה' יג' סמג עשין נד טו"ע"ע ח"מ סימן מז סעיף א' וסימן פב סעיף א':

**בה ד מ"י** פ"ב שם הל' ה' סמג שם טו"ע"ע ח"מ

**בב ה מ"י** פ"ב סעיף א':
**בה ו מ"י** שם הלכה ו' וסמג שם טו"ע"ע ח"מ סימן פו סעיף א':

‏»‏

**תוספות ר"ד (המשך)**

אקנייתא ואם העדים נתנוהו למלוה ברצון הלוח שצוה להם ליחזרו לו אפי"פ שלא דאו ההלואה בעיני' כשר וכשר הוא שאם הלוח רוצה להאמין למלוה שילוחו מה יש לעדים לומר לא ניתן לו השטר עד שנתאר ההלואה בעינינו ע"י דשכאן לא ילקח הונא בושט עלי ומאמין בו ואומר להם תנו לו השטר והעדים יעברו ע"י שלא ליתן) ובמתני' הכי נתן ואין כותבין למלוה עד שיהא לוח עמו ולא קתני עד שיראו מתן מעות אלא עד שיהא הלוח עמו דכיון דלוח עמו אם רוצה שיתנוהו למלוה יתנו ואם לאו לא יתנו והאיך קרי לה עולה דלמא יהיב ליה בעי לביתו ואי לא יהיב ליה לעולם איהו הוא דאפסיד אנפשיה ושטר כשר הוא וגובה בו ממשכבדו אלא דרבי שטר אמנה הוא שלא נעשה מתחלה ללוות בו אלא הלוח עשאו כדי להראות עצמו לעולם שאינו עשיר שהרי לוח מאחרים ומוסרו למלוה ומאמין בו שלא יתבענו אלא אלא שיראה לעולם כי הוא חייב לו ומחפה עליו שלא יראה עשיר מפני שהוא אוהבו ודומה הוא לשטר פסים שלא נעשה בתחלה בעבור ההלואה אלא המלוה פייס את הלוח עשה לי שטר שאחא חייב לי כך וכך כדי שזארה עשיר ויתנו לי אשה והאמן באהבתי שיעולם לא תאבדנן כל רשונתה פתרון א' אלא זה שעושה המלוה כדי שיראה עשיר קורא שטר פסים שצריך לפייס את הלוח שיעשה עליו שט"ח כי הוא חייב לו והאמין בו שלא יתבענו ומה שהלוח כותב על עצמו כדי שיראה עני קורא אמנה שא"צ לפייס את המלוה כזה ושטר אמנה כזה ודאי הוא עולה שלח נעשה בשביל ההלואה ואין העדים רשאים לחתום בו אבל שטר ההלואה שנעשה כדי ללוות הוא בו שום עולה כדפרי': ואמרין דקאמר מאן אי לימא דקאמר לוח פשטא פי' והלא עדים החתומים בו ומשטא דיתקיים בחתומיה כל כמיניה ואלא דקאמר מלוה הבא עליו ברכה ואלא דקאמרו עדים אי כת"י יוצא ממקום אחר פשיטא דלא מהמיני ואי אין כת"י יוצא ממ"א אמאי לא מהמינן פי' והאיכא הפה שאסר הוא הפה שהתיר ומיגו דאי בעי אמרי לא תחמנו והשתא דאמרנו תחמנו וכן היה ליחמנא א"ר לעולם

דקאמר לוח וכדריה א"ר פי' כלומר ור"י נמי אשמעינן הכי דלוח שאומר כתבתי ומסרתי לו אבל שטר אמנה הוא א"צ המלוה לחזור ולהביא עדים להעיד על החתימה שאין נאמן לוח לפוסלו דלא עבדי איניש דכתב ומסר בלא הלואה דארי"ה א"א מודה בשטר שכתבו אצ"ל פי' וליאת לדרבא דאיהו מתוך מילתא דרב אליבא דידיה דר"ה משמיה דרב קאמר ליה ובכר ר"ג פליג עליוהי ואוקי מילתא כר"ם ולא כרבנן למימר דלית הל' בכוותיה: אביי אמר לעולם דקאמר מלוה ובגנן שחב לאחריים וכדרכ' ר"ג אומר מנין לנושה בחבירו מנה וחבירו לחבירו מנין שמוציאים מזה ונותנים לזה שנאמר ונתן לאשר אשם לו וק"ל כיון דאמר' המוכר שט"ח לחבירו וחזר ומחלו מחול יהיה נאמן לומר שטר אמנה ע"י מיגו דמה לו לשקר איבעי למיפטרי מלוה החד הנושים בו הוה מחיל ליה השתא דאמר שטר אמנה הוא יהיה נאמן דהכי אמרי' בשנים אוחזין ת"ר מצא שובר פי' שכתבה אשה לבעלה התקבלתי כתובתי ועודה תחתיו בזמן שהאשה מודה יחזיר לבעל אין האשה מודה לא יחזיר לא לוח ולא לוח ותיקנין בזה בזמן שהאשה מודה מיהת יחזיר לבעלה ואמאי יניחוש דלמא כתבה ליה בניסן ולא נתנה עד תשרי והוא לא פרע עד תשרי ואולא היא בעודה תחתיו בין ניסן לתשרי הובנה לכתובתה לאחר בטובת הנאה מניסן ועד תשרי פי' בכול לפי שנתן מעותיו בספק שאם תמות היא ירשנה בעלה ומפסיד לוקח שלקחה ואם ימות הבעל אי יגרשנה יהיה הלוקח במקומה לבנות כתובתה ושבו אין לבעלה לפרוע כתובתה אלא ללוקח ושובר שנכתב בשמה אינה כלום ומפיק ליה להשובר דכתב בניסן ואתי למיטרף לקוחות שלא בדין פי' שהשובר קודם לשטרו של לוקח ויחזיק הבעל בקרקע המיוחד לכתובתה ומהדר' א"ר ש"מ איתא לדשמואל דאמר המוכר שט"ח לחבירו וחזר ומחלו מחול פי' ש"מ מדלא חיישינן להכי דאי"נ הוה הכי שפיר וכה בעל השובר שכתב בשמה הלכך אם